Запрос об условиях аванса и обеспечения

Кому: [полное наименование второй стороны]
От: [полное наименование вашей организации]
Исх. № [номер] от [дата]

Об условиях аванса и обеспечения по проекту договора [реквизиты проекта договора, объект]

Уважаемые коллеги!

Для планирования расчётов по объекту просим пояснить следующие условия проекта.

1. Пункт [номер]. Как определяется сумма зачёта аванса в каждом платеже за работы и как контролируется его непогашенный остаток?

2. Пункт [номер]. Какие вид, сумма и срок обеспечения требуются; кто оплачивает его выдачу и продление при изменении срока работ?

3. Пункт [номер]. Каким документом подтверждается основание возврата денежного обеспечения; каковы срок возврата и порядок действий при задержке подписания акта?

4. Пункт [номер]. Как при расчёте неотработанного аванса учитываются выполненные и предъявленные к приёмке работы без подписи другой стороны, а также иные выплаты по обеспечению?

5. Пункт [номер]. Каковы основания уменьшения платежа, состав сумм и подтверждающие документы; как направляются заявление и расчёт при зачёте встречных требований?

Ответ просим направить по адресу [адрес электронной почты] до [дата]. При необходимости изменения условий просим направить согласуемую редакцию. Настоящий запрос сам по себе не изменяет проект договора.

[Должность] [ФИО] [подпись]

Как подготовить и отправить запрос

Используйте запрос до подписания договора, когда проверены условия и сформулированы вопросы. Ответ помогает сопоставить понимание сторон с текстом проекта. Для изменения условий закрепите согласованную редакцию письменно.

Заготовка письма

Заполните поля в квадратных скобках и оставьте относящиеся к вашему проекту вопросы. Адресату направляется только письмо на первой странице. Следующие страницы содержат пояснения для вашей команды.

Как читать ответ

Ответ	Что он означает	Что делать
Пояснения даны по каждому пункту и совпадают с текстом договора	На дату ответа расхождений в понимании этих пунктов не выявлено. Сверьте окончательную редакцию и приложения.	Раздельно оцените показатели файла 02 и календарь поступлений и выплат.
Пояснения даны, но отличаются от текста договора	Выявлено расхождение между ответом и текстом проекта, которое нужно устранить до подписания.	Попросите привести текст в соответствие с пояснением. Здесь уже нужен протокол разногласий
«Договор типовой, изменения не вносятся»	Ответ по существу не дан, но и отказа от пояснений нет	Повторите вопросы как вопросы о понимании, а не об изменении. Сохраните переписку
Ответа нет	Вопросы остаются неурегулированными. Само молчание не подтверждает вашу трактовку условий.	Уточните вопросы и оцените последствия разных трактовок до решения о подписании.
Предложено подписать быстрее, вопросы решить в рабочем порядке	Обещание не определяет согласованного изменения условий. Сохраните переписку и проверьте, как договорённость закреплена в договоре.	Просите зафиксировать договорённость письменно до подписи

Что сохранить

- Исходящее письмо с отметкой об отправке.

- Ответ второй стороны в том виде, в каком он получен.
- Редакцию проекта договора, к которой относились вопросы, — с датой.
- Все последующие редакции проекта. Условие может измениться между редакциями молча, и сравнивать вы будете именно файлы.

Когда требуется разбор ситуации

Юрист нужен, когда вторая сторона предъявила требование о возврате аванса, когда предъявлено требование по банковской гарантии или поручительству, когда договор расторгается любой из сторон, когда вам предлагают подписать документ, меняющий природу долга (зачёт, уступку, отступное, новацию, соглашение о переводе долга), и когда идёт спор об объёме и стоимости выполненного.

Нормативные ориентиры

ГК РФ статья 410 — Условия зачёта встречных требований

ГК РФ статья 753 — Сдача и приёмка строительных работ

Сопоставьте нормы с условиями своего договора и документами по объекту. Для строительных работ без подписи второй стороны отдельно проверьте порядок сдачи, причины отказа и доказательства направления акта.

Полный комплект по авансу и расчётам

На стороне подрядчика | Telegram

Вопросы по файлам: nastoronepodryadchika@yandex.ru. Редакция 23.10.2026.